



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000953/2009/CA1

///raná, 03 de marzo 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**PAEZ, MAGDALENA MARÍA PILAR CONTRA ANSES SOBRE AMPARO (AUTOSATISFACTIVA)**", Expte. N° FPA 21000953/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que estos actuados son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 75/87, contra la sentencia de fs. 67/73 vta. que declara la competencia de este Cuerpo para resolver la presente; revoca la resolución cuestionada, hace lugar a la demandada entablada y declara la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución 884/06, en cuanto impide el goce del beneficio jubilatorio de la actora. Impone las costas a la demandada, regula los honorarios de esta instancia y tiene presente la reserva del caso federal.

Quedan los presentes en estado de resolver a fs. 88 vta.

II- Que la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Hace referencia a la cuestión federal alegada, en razón de la arbitrariedad. Considera que se omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas y que se efectuó una interpretación arbitraria imprevista e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a su introducción, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada. Finalmente, le agravia la imposición de las



costas y solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

III- Que corresponde a este Tribunal analizar la viabilidad formal del remedio intentado y, en tal sentido, cabe señalar que el planteo de la cuestión federal debe efectuarse en la primera oportunidad en que se suscite. De no cumplirse este recaudo podría faltar el requisito de resolución contraria al derecho federal invocado.

En el caso de autos, la demandada lo hizo en su escrito de contestación de demanda (cfr. fs. 33/45 vta.).

Sin embargo, pese a haberse correcta y oportunamente planteado la cuestión federal, no fue sometida al tribunal de alzada, ya que la accionada no contestó los agravios de la actora, es decir, que la cuestión federal no fue mantenida en segunda instancia.

En este punto, resulta dable recordar lo que la doctrina afirma, en el sentido de que en aquellos casos en que una cuestión de inconstitucionalidad no es mantenida en segunda instancia, no puede ser considerada por el Alto Tribunal, igual que si la cuestión federal no ha sido materia de apelación o no fue debidamente sustentada en la alzada (cfr. "Recurso Extraordinario", Néstor Pedro Sagüés, T. 2, 2002, Editorial Astrea, p. 339).

Así, se presume que hay abandono de la cuestión federal si no se reitera en los siguientes pasos al de su introducción. Cabe remarcar que no se requiere su reproducción en todo escrito o acto en que la recurrente interviene, sino en las etapas procesales relevantes; es decir, en los escritos de expresión o de contestación de agravios (cfr. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", Elías P. Guastavino, T. 2, 1992, Editorial La Rocca, p. 887 y ss.).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000953/2009/CA1

Ha dicho la Corte Suprema que "...Aunque la cuestión federal hubiese sido oportuna y correctamente introducida en el juicio, no puede ser objeto de consideración por la Corte si se ha hecho abandono de ella omitiendo incluirla entre los puntos sometidos al tribunal de alzada o sustentarla debidamente ante él. Tal abandono se advierte en el caso, si en el escrito de contestación de agravios guardó silencio la demandada sobre el planteo del caso federal formulado con anterioridad al contestar su responde y reconvención, ya que la posibilidad de que la Cámara a quo acogiera los agravios de la actora constituía un evento previsible que obligaba a mantener el planteo antedicho..." ("Fallos": 300:429).

Por lo expresado, se concluye que no se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad formal del recurso respecto a la cuestión federal planteada, por lo que corresponde declarar su inadmisibilidad, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, con costas a su cargo (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituyó el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

Fecha de firma: 03/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468686#171985900#20170307082643138